

8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL

EXPEDIENTE : 00449-2019-0-1706-JR-CO-08
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : AGRAMONTE HERRERA CESAR MATEO
ESPECIALISTA : FABRIZIO CARBAJAL BRAVO
DEMANDADO : ENVASES SAN NICOLAS SAC
VASQUEZ SANTACRUZ, ELVER DANTE
MOLINO SAN NICOLAS SRL
DEMANDANTE : CMAC PIURA S.A.C.

RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTIDÓS

Chiclayo seis de mayo

Del dos mil veintiséis

- AUTOS Y VISTOS;** dado cuenta con el proceso y CONSIDERANDO **PRIMERO:** Que, como lo establece el artículo 407 del Código Procesal Civil antes, que la Resolución cause ejecutoria “El Juez puede de oficio o a pedido de parte y sin tramite alguno corregir cualquier error material evidente que contenga los errores numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de la Resolución; **SEGUNDO:** Que, de la Revisión de los autos se advierte que al expedirse la resolución número veintiuno de fecha 16 de marzo del 2026 que obra a folios 363 a 366 se ha incurrido en error en las descripciones de los inmuebles materia de ejecución en las cargas y gravámenes y en los montos de valorizaciones de tasaciones en consecuencia en los precios bases de remates de primera, segunda y tercera convocatoria; por lo que ha de fin de evitar nulidades posteriores debe subsanarse la citada omisión; Por las consideraciones anotadas y dispositivos legales invocados **SE RESUELVE: CORREGIR** el error material contenido en la Resolución Número veintiuno de fecha 16 de Marzo del 2026 entiéndase que lo correcto es: **DESCRIPCION: A).-Inmueble** ubicado en: RUR, PREDIO, YENCALA BOGGIANO AREA 5.50,u:c 12956 distrito, Provincia y Departamento de Lambayeque, inscrito en la Partida Electrónica N° 02301199 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral Nro. II Sede Chiclayo; y habiéndose subdividido la partida 11204187 en las partidas 113775325 y 11375924 en los sub Lote A1 y Sub Lote A; se procede a describir los mismo **B) SUB LOTE A1**, sector Corriente- Predio La Laguna, Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque; inscrito en la Partida Electrónica N° 11375925 y **C) SUB LOTE A**, Sector corriente – predio La Laguna, Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque; inscrito en la Partida Electrónica N° 11375924.-

2. CARGA Y GRAVAMENES:

Partida Electrónica N° 02301199

2.1. En el asiento D00001 se encuentra inscrita una HIPOTECA constituida a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC, hasta por la suma de dos millones quinientos treinta mil con 00/100 dólares americanos [US \$.2`530,000.00]

2.2. En el asiento D00002 se encuentra inscrito un EMBARGO en forma de inscripción hasta por la suma de doscientos mil con 00/100 soles [S/200,000.00] a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC

Partida Electrónica N° 11375925

2.3. En el asiento D00002 se encuentra inscrita una HIPOTECA constituida a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC, hasta por la suma de seis millones doscientos ochenta y cinco mil sesenta con 69/100 dólares americanos [US \$.6`285,060.69]

2.4. En el asiento D00002 se encuentra inscrito un EMBARGO en forma de inscripción hasta por la suma de cien mil con 00/100 soles [S/100,000.00] a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC

2.5. En el asiento C00002 se encuentra inscrita una donación a favor de doña Silvia Francisca Siesquen Pravia

Partida Electrónica N° 11375924

2.6. En el asiento D00002 se encuentra inscrita una HIPOTECA constituida a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC, hasta por la suma de seis millones doscientos ochenta y cinco mil sesenta con 69/100 dólares americanos [US \$.6`285,060.69]

3. VALOR DE LA TASACIÓN: Tasación Comercial que obra en autos de folios 283 a 306, presentada por los peritos designados de autos,

En la Partida Electrónica N° 02301199 la misma que asciende a la suma de US\$ **4`070,000.00 (CUATRO MILLONES SETENTA MIL CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS).**

En la Partida Electrónica N° 11375925 la misma asciende a la suma de US \$ **321,020.00 (TRESCIENTOS VEINTIUN MIL VEINTE CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**

En la Partida Electrónica N° 11375924 la misma que asiente a

suma de US \$ **9'559,180.00 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**

4. **PRECIO BASE DEL REMATE:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma de:

Partida Electrónica N° 02301199 a la suma de **US\$. 2'713,333.33 (DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100 DÓLARES AMERICANOS)**

Partida Electrónica N° 11375925 a la suma de **US\$ 214,013.33 (DOSCIENTOS CATORCE MIL TRECE CON 33/100 DÓLARES AMERICANOS)**

Partida Electrónica N° 11375924 a la suma de **US \$ 6'372,786.66 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 66/100 DÓLARES AMERICANOS)**

5. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con los siguiente: **a)** Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 302999; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.
6. **PÚBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos del remate **EN EL PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley, conforme lo regula el artículo 15 del reglamento de la Ley 30229, **luego haber quedado firme la presente resolución.-**
7. **FIJESE los carteles en la vitrina del local del Juzgado** por parte del especialista legal **y en el inmueble a rematar** en forma oportuna; debiendo la parte ejecutante manera personal asistir a la Secretaria del Juzgado para coordinar el pegado del mismo, bajo responsabilidad.
8. En el supuesto de no haber adjudicación en la **primera convocatoria**, y de conformidad con la regulación vigente, **CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE** y seguidamente **AL TERCER REMATE** de ser necesario con los siguientes parámetros:
- 8.1. **PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será establecida para la primera convocatoria,

reducida en un 15%; la misma que asciende a las sumas de:

Partida Electrónica N° 02301199 **US\$ 2'306,333.33 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100 DÓLARES AMERICANOS)**

Partida Electrónica N° 11375925 a la suma de **US\$ 181,911.33 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE CON 33/100 DÓLARES AMERICANOS)**

Partida Electrónica N° 11375924 a la suma de **US \$ 5'416,868.66 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 66/100 DÓLARES AMERICANOS)**

8.2. PARA LA TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la establecida para la segunda convocatoria, reducida en un 15%; las mismas que ascienden a las sumas de:

Partida Electrónica N° 02301199 **US\$ 1'960,383.33 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 33/100 DÓLARES AMERICANOS)**

Partida Electrónica N° 11375925 a la suma de **US\$ 154,624.63 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 63/100 DÓLARES AMERICANOS)**

Partida Electrónica N° 11375924 a la suma de **US \$ 4'604,338.36 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 36/100 DÓLARES AMERICANOS)**

9. De conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 30229 la presente resolución es inimpugnable bajo la salvedad señalada en el tercer párrafo del indicado artículo; **NOTIFIQUESE** la presente resolución a las partes procesales.